

1506730-70.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... que somente uma vez foi vítima de furto, no dia 14 de junho de 2002, conforme narrado na denúncia. Disse que, com certeza, o furto não foi no final da tarde. Afirmou que trabalha com vistoria de veículos. Afirmou que correu atrás do autor do furto, o qual, ao ver que ele estava lhe perseguindo, jogou a mochila com os demais pertences e levou apenas seus 02 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Fórum, Vila Nossa Senhora do Carmo - CEP 14801-425, Fone: (16)

2108-1177, Araraquara-SP - E-mail: araraq3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1506730-70.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162510/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 25571031 -

DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2162510 - 04º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL NATANAKY BUENO DA SILVA

Vítima:

MURILO MUNIZ

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - (A.P. nº 757/2022 - artigo 155, caput do Código Penal) - Em 06 de dezembro de 2022, às 16h00, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. ROBERTO RAINERI SIMÃO, que se achava presente comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado, para audiência virtual de instrução e julgamento, nos autos da Ação Penal supramencionada, constatou-se a presença do representante do Ministério Público, DR. MARCEL ZANIN BOMBARDI. Presente o réu RAFAEL NATANAKY BUENO DA SILVA. Presente para defendê-lo, o Defensor Público, DR. JOÃO FINKLER FILHO. Presentes a vítima, Murilo Muniz, bem como as testemunhas comuns à acusação e defesa, Leandro Tartarini de Souza e Carlos Eduardo Vargas de Faria. Todos acima referidos já estão devidamente qualificados nos autos, dispensando-se assim a providência constante do artigo 147, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Antes do início da audiência, o MM. Juiz explicou que, seguindo a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e orientação da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça,

no Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Teams/Microsoft, bem como nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça; do § 5º do artigo 367 do Código de Processo Civil; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; e artigo 150 e seguintes, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça e demais corolários legais à espécie. Abertos os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência conforme as normas acima referidas, apontando o Ministério Público e Defesa as ressalvas para incomunicabilidade das pessoas a serem ouvidas, porquanto, pelo MM. Juiz foi dito: “Os depoimentos serão tomados cada um de per si, de modo que uns não saibam nem ouçam o que foi dito pelos outros, em cumprimento ao que determina o artigo 210, do Código de Processo Penal.” Após a identificação pessoal, através da exibição de documento original com foto, visualizado no início de cada depoimento, ouviu-se a vítima Murilo Muniz e as testemunhas Leandro Tartarini de Souza e Carlos Eduardo Vargas de Faria, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizerem a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, conforme preceituam os artigos 203 e seguintes, do Código de Processo Penal. Ao final da instrução, foi o réu Rafael Natanaky Bueno da Silva interrogado, sendo-lhe previamente assegurado o direito de entrevista reservada com seu Defensor, bem como informado o que determina o artigo 186 do Código de Processo Penal, acerca do direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Pelo MM. Juiz foi dito que autorizava neste ato, a oitiva virtual da vítima, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, por se sentir constrangida, conforme declarou. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Em sequência, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo outras provas a serem produzidas, considerava encerrada a instrução processual e determinava o oferecimento das alegações finais orais. Durante os debates, pelo Ministério Público foi dito: “RAFAEL NATANAKY BUENO DA SILVA está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritos na denúncia, e, portanto, durante estado de calamidade pública, subtraiu, para si, uma mochila de pano, cor preta e laranja, com inscrição Nike, a qual continha 03 (três) chaves de fenda, 01 (um) pendente, 01 (um) aparelho de telefone celular marca Iphone, modelo 7, cor preto, chip Oi, e 01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung , modelo Galax S20, cor azul, sem chip, objetos esses descritos e avaliados a fls. 47/48, no valor total de R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), pertencentes à vítima Murilo Muniz. Segundo consta, a vítima, no exercício de sua profissão, realizava a vistoria de um veículo automotor defronte à loja de carros situada na via expressa, e, para tanto, colocou sua mochila com seus pertences no chão, ao lado do automóvel. Assim, o denunciado, aproveitando-se da situação, aguardou o momento em que a vítima voltava sua atenção para o veículo vistoriado e passou correndo pelo local, apoderando-se da mochila com os bens nela contidos, fugindo em disparada. A vítima acionou a Polícia Militar e forneceu a descrição do denunciado, o qual foi encontrado momentos depois e reconhecido pelo ofendido como sendo o autor do furto. Os objetos, com exceção dos aparelhos celulares, foram encontrados por terceira pessoa, que os devolveu à vítima. A denúncia (fls. 60/61) e seu aditamento (fls. 71/72) foram recebidos em 33 de junho de 2022 – fls. 62/63 e 06 de julho de 2022 – fls. 74. O acusado, devidamente citado – fls. 80, ofereceu resposta escrita à acusação a fls. 84/87, o que não impediu a confirmação do recebimento da denúncia, conforme decisão de fls. 94/95. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e nenhuma de defesa, sendo, ao final, o réu interrogado. É, em síntese, o relatório. A presente ação penal deverá ser julgada improcedente. Com efeito, o contexto probatório produzido nos autos não se mostra apto para embasar o decreto condenatório. A vítima, hoje ouvida, disse que não tinha certeza se a pessoa que ele reconheceu, de fato, foi o autor da subtração. Disse que no dia reconheceu, pois, as características dele – vestimentas e estado em que se apresentava, pareciam muito. Contudo, posteriormente, há uma semana viu uma pessoa na rua e também percebeu que era muito parecido com o autor da subtração. Deste modo, agora surgiu a dúvida se realmente a pessoa que praticou

a subtração era o réu. A vítima, inclusive, disse que o horário da subtração foi às 10h da manhã e o reconhecimento do acusado às 21h da noite. Um dos policiais ouvidos, sequer se lembrou dos detalhes da ocorrência, enquanto o outro disse que recebeu as características via rádio e, em diligências, se deparou com o réu, a quem já conhecia, e logo percebeu que seria ele. Disse que o apresentou à vítima, que seguramente o reconheceu. Contudo, não soube dizer o horário do fato, sendo que o encontro do acusado se deu por volta das 19h, em um local distante de onde foi os fatos. Disse que o réu não confessou o crime. O réu, por sua vez, já na fase extrajudicial – fls. 05 e na presente audiência, negou a prática do crime. Disse que estava já há algum tempo naquela região – próximo a um supermercado, pedindo dinheiro e comida para as pessoas que ali compareciam. Portanto, frágil, a nosso ver, o contexto probatório produzido nos autos. Não se tem mais a certeza de que o acusado foi o autor do furto. O então reconhecimento da vítima foi por ela própria colocado em dúvida após ver na rua outra pessoa que também lhe trouxe a certeza da autoria. Nada foi apreendido com o acusado quando da abordagem policial. Ele não confessou em momento algum os fatos, inclusive, no momento da abordagem. E, por fim, as divergências de horário entre o fato e a prisão do acusado, bem como a distância entre o local do fato e o local da prisão não permitem concluir que seria ele autor do crime. Nestas condições, diante do exposto, aguarda-se a improcedência da presente ação penal, absolvendo-se o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” Por outro lado, pela Defesa foi dito: “MM. Juiz, reitero as alegações do Ministério Público.” Finalmente, pelo MM. Juiz foi dito: “Vistos. RAFAEL NATANAKY BUENO DA SILVA, qualificado a fls. 05 e 13, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), todos do Código Penal, porque no dia 14 de junho de 2022, por volta das 17h, e, portanto, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), na avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, nº 1554, bairro Jardim Nova América, nesta cidade e comarca, o acusado, subtraiu, para si, uma mochila de pano, cor preta e laranja, com inscrição Nike, a qual continha 03 (três) chaves de fenda, 01 (um) pendente, 01 (um) aparelho de telefone celular marca Apple, modelo I-phone 7, cor preto, chip Oi, e 01 (um) aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo Galax S20, cor azul, sem chip, objetos esses descritos e avaliados a fls. 47/48, no valor total de R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), pertencentes à vítima Murilo Muniz. Durante audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 40/42). Mandado de prisão cumprido (fls. 56/57). Instruída com o respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fls. 62/63). O réu foi pessoalmente citado (fl. 80) e apresentou resposta à acusação (fls. 84/87). Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 94/95). No decorrer da instrução processual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o acusado foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a improcedência da ação, por insuficiência de provas, no que foi acompanhado pela D. Defesa do acusado. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação penal deve ser acolhida. As provas trazidas aos autos não foram suficientes para demonstrar que o acusado cometeu a infração penal que lhe foi imputada na denúncia. A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de avaliação (fls. 47/48), pelo relatório final realizado pela autoridade policial (fls. 50/51), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como durante a fase investigatória. A autoria, todavia, não é certa em relação a pessoa do réu. Senão, vejamos. Ouvida durante a fase policial, a vítima Murilo Muniz declarou que no dia dos fatos, por volta das 17h00, estava na empresa Maduro Veículo a trabalho. Afirmou que deixou sua mochila do lado enquanto vistoriava um veículo. Na sequência, disse que um indivíduo passou correndo e levou sua mochila, a qual era da marca NIKE, avaliada em R\$ 120,00, e continha três chaves de fenda, avaliadas em R\$ 50,00, um pendente, avaliado em R\$ 60,00, um celular da marca Apple/Iphone 7, avaliado em R\$ 800,00 e um outro celular da marca Samsung/Galaxy S20, avaliado em R\$ 2.000,00. Acrescentou que a mochila e

as ferramentas foram devolvidas por um popular. Disse que os aparelhos celulares, contudo, não foram recuperados. Por fim, afirmou que reconheceu o acusado após ele ter sido detido pela polícia militar (fl. 04). Em juízo, a vítima Murilo confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Relatou, ainda, que, no dia dos fatos, à noite, os policiais militares foram até sua casa e disseram que, talvez, tivessem prendido a pessoa que furtou sua mochila com seus demais pertences. Afirmou que foi com os policiais militares até as proximidades do Bar "Pé na Cova", onde o réu estava detido, sentado no chão. Afirmou que, naquele dia, aparentemente, teve quase certeza de que o réu era a mesma pessoa que passou correndo e pegou sua mochila. O réu, inclusive, estava usando as mesmas roupas que o autor do furto usava, estava de chinelo e sujo. Aduziu que hoje, todavia, olhando para o réu, não pode afirmar se foi ele o autor do furto. Disse que até a presente data não recuperou seus telefones celulares. Informou que foi furtado por volta das 10:00 horas da manhã e os policiais estiveram em sua casa por volta das 18:00 ou 19:00 horas. Afirmou que somente uma vez foi vítima de furto, no dia 14 de junho de 2002, conforme narrado na denúncia. Disse que, com certeza, o furto não foi no final da tarde. Afirmou que trabalha com vistoria de veículos. Afirmou que correu atrás do autor do furto, o qual, ao ver que ele estava lhe perseguindo, jogou a mochila com os demais pertences e levou apenas seus 02 celulares. Disse que o boletim de ocorrência foi feito bem depois dos fatos. Afirmou, mais uma vez, que acredita que os fatos ocorreram no máximo às 11:00 horas da manhã. Informou que tentou a fazer a localização de seus celulares pelo GPS, mas não conseguiu. Os policiais militares Carlos Eduardo Vargas de Faria e Leandro Tartarini de Souza, ouvidos na fase policial, relataram que receberam solicitação via COPOM para atendimento de ocorrência de furto. De posse das características do autor, lograram êxito em localizá-lo no cruzamento da Rua Expedicionário do Brasil com Avenida Brasil. Acrescentaram que a vítima reconheceu o acusado como autor da subtração de sua mochila. Narraram, ainda, que a vítima lhes informou que sua mochila com as ferramentas foi devolvida por um popular. Entretanto, os aparelhos de telefone celular não foram encontrados. Por fim, ressaltaram que o acusado é conhecido dos meios policiais por seu frequente envolvimento em furtos e uso de drogas (fls. 02 e 03). Em juízo, o policial Carlos Eduardo ratificou suas declarações prestadas pela vítima. Afirmou que o réu foi abordado em razão das características que lhe foram passadas pela vítima. Afirmou ainda que, salvo engano, viu algumas imagens de whatsapp que mostravam o autor do furto. Disse que não se recorda se a vítima reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do furto, mas provavelmente informou esse fato no boletim de ocorrência. Aduziu que, pelo que se recorda, os fatos se passaram após as 15:00 horas. Afirmou que não foi ele que atendeu a ocorrência na garagem do Maduro, logo após o furto. Observando o réu na audiência, recordou-se que foi ele que foi detido e conduzido para a delegacia após o reconhecimento da vítima. Em juízo, o policial Leandro Tartarini ratificou suas declarações prestadas na fase policial. Disse que, a partir das características que lhes foram passadas, localizaram o réu, o qual já é muito conhecido dos meios policiais pela prática de furtos para sustentar seu vício no crack. Afirmou que, após o réu ser detido, a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do furto. Disse também que foi até a casa da vítima e a levaram para fazer o reconhecimento do réu. Informou que, salvo engano, o furto ocorreu no final da tarde. Disse que, inclusive as vestimentas do réu, eram as mesmas que foram passadas como aquelas que estavam sendo usadas pelo autor do furto. Disse que a localização do réu ocorreu por volta das 19:00 horas, próximo ao Bar "Pé na Cova", sendo que a garagem do Maduro fica na via expressa. Disse também que o réu não confessou a prática do furto, uma vez que ele sempre apenas ri e nunca fala nada. Afirmou que, logo que foram passadas as características, já pensou que poderia ser o réu o autor do furto, sendo que, na hora que o avistou, não teve mais dúvida nenhuma de que era ele. Interrogado na fase policial, o acusado negou a prática do crime, dizendo que no momento do furto estava defronte a um supermercado pedindo alimentos (fls. 05). Em juízo, o acusado, novamente, negou a prática do crime. Disse que no dia e na hora dos fatos estava na porta de um supermercado pedindo leite, uma vez que tinha acabado de sair do pronto socorro. Disse que, quando foi

abordado, estava com uma sacola com o leite que havia conseguido. Disse também que não estava sujo, inclusive porque tinha ido no pronto socorro fazer uma "chapa" do pulmão, no pronto socorro que fica ao lado da Gota de Leite, de onde saiu por volta das 16:00 horas e já foi para a porta do mercado. Afirmou que os policiais viram quando ele estava na porta do mercado pedindo leite e mandaram que ele fosse embora. Alegou que, pouco tempo depois, os policiais o abordaram novamente, perto do "Pé na Cova", quando então disseram que ele era o autor do furto mencionado na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, nem droga estava usando. Conforme bem salientado pelo Ministério Público, no que foi ratificado pela Defensoria Pública, finda a instrução processual, as provas são frágeis e não permitem a prolação de um decreto condenatório. A vítima, em juízo, não reconheceu o réu como sendo o autor do furto. Disse ainda que, sequer na fase policial, quando viu o acusado muito tempo depois do furto, quando ele foi detido pelos policiais militares, teve certeza de que teria sido ele o autor da subtração. Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há provas seguras e suficientes para uma condenação. Por tais razões, por insuficiência de provas, é de rigor a improcedência da ação. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, e ABSOLVO o acusado RAFAEL NATANAKY BUENO DA SILVA, qualificado a fls. 05 e 13, da acusação de cometimento do crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, providencie-se as devidas comunicações e anotações e archive-se os autos. P.I.C." Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual (Teams/Microsoft), e a gravação estará diretamente disponível nos autos, ou em mídia CD/DVD. Saem cientes de que poderá ser fornecida cópia, quando solicitado, no prazo de 10 dias, sendo necessária para tanto, apresentação de mídia no ato do requerimento. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelos presentes neste ato a providência dos artigos 145, inciso III, e 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Nada mais. Para constar, eu, Sebastião José de Miranda Asturiano Filho, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz